

Reglement klachtencommissie

Eigenaar/schrijver	Judith oude Kempers
Afdeling	Bestuurlijke Zaken
Datum	19 februari 2025
Kenmerk	24-0181
Versie	V 1

Inhoudsopgave

1	Inleiding en begrippen	3
2	Instelling, samenstelling en zittingsduur van de klachtencommissie	4
3	Welke klachten behandelt de klachtencommissie?	6
4	Hoe dien je een klacht in?	7
7	Onderzoek minnelijke regeling	8
8	Hoorzitting	9
9	Wraking	10
10	Wat gebeurt er na de hoorzitting?	11
11	Beslissing op de klacht	11
12	Intrekking van de klacht	12
13	Overige bepalingen	12
	Bijlage I: Voorbeeld klachtbrief	13
	Bijlage II: Relevante wettelijke bepalingen en normen geldend op 18 maart 2025	15

1 Inleiding en begrippen

1.1 Dit is het reglement van de klachtencommissie van Rijn IJssel. In dit reglement is de interne klachtenprocedure vastgelegd voor het melden van klachten van:

- a. studenten, vavo-studenten, extraneï en deelnemers van Rijn IJssel;
- b. aspirant-studenten, aspirant-vavo-studenten, aspirant-extraneï en aspirant-deelnemers van Rijn IJssel;
- c. voormalige studenten, voormalige vavo-studenten, voormalige extraneï en voormalige deelnemers van Rijn IJssel, en
- d. overige betrokkenen bij het onderwijs of de praktijkbegeleiding van Rijn IJssel (waaronder ook vrijwilligers),¹

een en ander zoals bedoeld in artikel 7.5.2 WEB.

Dit klachtenreglement is ook van toepassing op klachten van inburgeraars.

1.2 Deze interne klachtenprocedure is niet bedoeld voor klachten van sollicitanten en werknemers of (rechts)personen die via een uitzendovereenkomst, detachering of anderszins voor Rijn IJssel werkzaamheden verrichten. Hiervoor geldt het Reglement klachtencommissie medewerkers en dienstverleners.

1.3 In dit reglement hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

Adviseur:	familielid, advocaat of ondersteuner van de klager;
Beklaagde:	Rijn IJssel en/of zijn bestuurder(s) en/of personeel dat via benoeming of anderszins werkzaamheden voor Rijn IJssel verricht en tegen wiens gedraging(en) de klacht is gericht;
College van bestuur:	het statutaire bestuur van Rijn IJssel;
Inburgeraar:	een afnemer of deelnemer van een door Rijn IJssel met gebruikmaking van het door Stichting Blik op Werk afgegeven kwaliteitskeurmerk Inburgeren (Keurmerk Inburgeren) aangeboden dienst;
Klachtencommissie:	de door Rijn IJssel ingestelde klachtencommissie die zorg draagt voor een behoorlijke behandeling van en Rijn IJssel adviseert over klachten van klager(s);

¹ Met uitzondering van klachten van sollicitanten en werknemers of (rechts)personen die via een uitzendovereenkomst, detachering of anderszins voor Rijn IJssel werkzaamheden verrichten. Hiervoor geldt het Reglement klachtencommissie medewerkers en dienstverleners.

Klacht:	een klacht als bedoeld in artikel 7.5.2 WEB;
Klager:	een student, vavo-student, extraneus of deelnemer van Rijn IJssel; een aspirant-student, aspirant-vavo-student, aspirant-extraneus of aspirant-deelnemer van Rijn IJssel; een voormalig student, voormalig vavo-student, voormalig extraneus of voormalig deelnemer van Rijn IJssel; of een andere betrokkene bij het onderwijs of de praktijkbegeleiding van Rijn IJssel als bedoeld in artikel 7.5.2 WEB; ² of een inburgeraar;
Minnelijke regeling:	onderlinge oplossing tussen partijen;
Partijen:	klager en beklaagde;
Raad van Toezicht:	de raad van toezicht van Rijn IJssel;
Rijn IJssel:	Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Arnhem, statutair gevestigd te Arnhem en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41053084;
Toegankelijke faciliteit (TOEF):	de toegankelijke faciliteit voor de indiening van klachten, beroepen en bezwaren als bedoeld in artikel 7.5.1 WEB;
Vavo:	voortgezet algemeen volwassenenonderwijs;
WEB:	Wet educatie en beroepsonderwijs.

- 1.4 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, kan waar in dit reglement 'hij' staat, ook 'zij' of 'hen' worden gelezen.

2 Instelling, samenstelling en zittingsduur van de klachtencommissie

- 2.1 Rijn IJssel heeft een klachtencommissie ingesteld zoals onder meer bedoeld in artikel 7.5.2 lid 3 WEB en norm 1.5 (afhandelen klachten) van Blik op Werk.
- 2.2 De klachtencommissie bestaat uit drie leden:
- a) een voorzitter;

² Met uitzondering van sollicitanten en werknemers of (rechts)personen die via een uitzendovereenkomst, detachering of anderszins voor Rijn IJssel werkzaamheden verrichten. Zij kunnen hun klacht indienen bij de klachtencommissie medewerkers en dienstverleners.

- b) twee overige leden, zijnde
 - i. een secretaris, en
 - ii. een onderwijsdirecteur of een manager onderwijs.
- 2.3 De secretaris roept in overleg met de voorzitter een lid als bedoeld in artikel 2.2 sub b onder ii op. Hiervoor is jaarlijks een lijst beschikbaar waarop de leden staan vermeld die daarvoor zijn benoemd door het college van bestuur. Uit ieder onderwijscluster wordt ten minste één onderwijsdirecteur of manager onderwijs tot lid benoemd.
- 2.4 De klachtencommissie heeft - naast een voorzitter en twee overige leden - een plaatsvervangend voorzitter en twee plaatsvervangende overige leden. Bij verhindering van de voorzitter of een van de overige leden, dan wel ingeval een lid direct of indirect betrokken is bij een te beoordelen klacht, neemt de plaatsvervangend voorzitter, onderscheidenlijk een plaatsvervangend lid zijn plaats in.
- 2.5 Het college van bestuur benoemt, schorst en ontslaat de (plaatsvervangende) leden van de klachtencommissie.
- 2.6 De (plaatsvervangende) leden van de klachtencommissie worden voor drie jaar benoemd en zijn onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar voor diezelfde periode. In geval van tussentijdse beëindiging wordt een opvolger benoemd. Bij benoeming van een opvolger start een nieuwe periode van drie jaar.
- 2.7 Het lidmaatschap van een (plaatsvervangend) lid van de klachtencommissie eindigt in de volgende gevallen:
 - a) als Rijn IJssel de klachtencommissie beëindigt;
 - b) als de zittingstermijn verstrijkt; of
 - c) bij overlijden van het lid,
 en voorts door ontslag door het college van bestuur
 - d) op eigen verzoek van het lid;
 - e) als het lid uit hoofde van ziekte of gebrek ongeschikt is om de functie als lid van de klachtencommissie te vervullen; of
 - f) als het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens een misdrijf is veroordeeld.
- 2.8 Indien zich een situatie voordoet zoals omschreven in artikel 2.7 sub e of f, stelt het college van bestuur het betrokken lid van de klachtencommissie van zijn voornemen in kennis en wordt het betrokken lid in de gelegenheid gesteld om te worden gehoord.
- 2.9 De (plaatsvervangend) voorzitter van de klachtencommissie ontvangt een door het college van bestuur vast te stellen vergoeding.

- 2.10 De kosten van de klachtencommissie komen voor rekening van Rijn IJssel.
- 2.11 Het college van bestuur voorziet de klachtencommissie van de benodigde (secretariële) ondersteuning en stelt aan de klachtencommissie voldoende faciliteiten ter beschikking zodat de klachtencommissie haar taken goed kan uitvoeren.

Onafhankelijkheid

- 2.12 De (plaatsvervangende) leden van de klachtencommissie zijn onafhankelijk. Zij maken geen deel uit van het college van bestuur. De (plaatsvervangende) leden behandelen een klacht niet als zij vanuit een andere hoedanigheid binnen Rijn IJssel daarbij betrokken zijn of zijn geweest. De (plaatsvervangende) voorzitter van de klachtencommissie is geen lid van de Raad van Toezicht en heeft geen dienstverband met Rijn IJssel.

Geheimhouding

- 2.13 De (plaatsvervangende) leden van de klachtencommissie hebben een geheimhoudingsplicht over alles wat zij in hun hoedanigheid te weten zijn gekomen, inclusief de gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden. Dit behalve voor zover de wet hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. De geheimhoudingsplicht vervalt niet na ontslag of nadat de taak als lid van de klachtencommissie is geëindigd.
- 2.14 De klachtencommissie verstrekt ieder kalenderjaar een geanonimiseerd verslag over het aantal klachten en de aard van deze klachten en haar bevindingen aan het college van bestuur.
- 2.15 Het college van bestuur draagt zorg voor registratie van de bij de klachtencommissie ingediende schriftelijke klachten. De geregistreerde klachten worden jaarlijks geanonimiseerd gepubliceerd in het bestuursverslag.

3 Welke klachten behandelt de klachtencommissie?

De klachtencommissie behandelt en adviseert over klachten, waaronder begrepen klachten over:

- a) situaties of gedragingen die de klager als belemmerend of onredelijk ervaart voor het volgen van goed onderwijs; of,
- b) gedragingen door de beklaagde jegens de klager, waaronder begrepen klachten over ongewenst (grensoverschrijdend) gedrag, (seksuele) intimidatie, machtsmisbruik, geweld, bedreiging, belaging, pesten, rassendiscriminatie en andere vormen van discriminatie, agressie en geweld; of,
- c) schending van rechten van klager die voortvloeien uit privacy wet- en regelgeving, zoals onder meer beschreven in het privacyreglement.

4 Hoe dien je een klacht in?

- 4.1 Een klager dient zijn klacht schriftelijk in bij de toegankelijke faciliteit (TOEF). De klager kan daarbij gebruik maken van het daarvoor bestemde digitale formulier op de website van Rijn IJssel. Ook kan de klager een brief sturen aan de toegankelijke faciliteit, per adres: postbus 5162, 6802 ED Arnhem. De klager kan daarbij gebruik maken van de model klachtbrief in **bijlage I** achter dit reglement. Als de klager minderjarig is, geldt als hoofdregel dat de ouder(s) of wettelijk verzorger(s) de klacht indienen namens de minderjarige klager. Als de minderjarige klager in het concrete geval tot redelijke waardering van zijn belangen in staat kan worden geacht, kan de minderjarige klager ook zelf zijn klacht indienen.
- 4.2 De klacht dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:
- a) naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van de klager;
 - b) eventueel: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) van de minderjarige klager en/of de adviseur;
 - c) naam van de opleiding en onderwijslocatie;
 - d) naam van de beklaagde; en,
 - e) een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht, of, indien de klacht is gericht tegen het weigeren van een gedraging, een omschrijving van de gedraging die naar het oordeel van de klager had moeten worden uitgevoerd; en,
 - f) de grond(en) waarop de klacht berust; en,
 - g) datum en ondertekening.
- 4.3 Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

5 Wat gebeurt er met de klacht?

- 5.1 De toegankelijke faciliteit (TOEF) registreert de datum van binnenkomst van de klacht. Die datum is bepalend voor de termijnen zoals genoemd in dit klachtenreglement. De toegankelijke faciliteit (TOEF) stuurt de klacht zo spoedig mogelijk door naar de klachtencommissie, met vermelding van de ontvangstdatum.
- 5.2 De toegankelijke faciliteit (TOEF) stuurt binnen één week na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging naar de klager en informeert hem over het verdere verloop van de klachtprocedure.

Klacht niet compleet

- 5.3 Soms is de klacht niet compleet. Als de klachtencommissie vindt dat de klager niet alle informatie heeft gestuurd, dan geeft zij de klager één week de tijd om de informatie die ontbreekt aan de klachtencommissie te sturen. Als de klager dit niet of niet op tijd doet, kan de klachtencommissie besluiten om de klacht niet verder in behandeling te nemen. Er vindt dan geen inhoudelijke behandeling plaats en dus ook geen onderzoek naar een minnelijke regeling, of hoorzitting.

- 5.4 De toegankelijke faciliteit (TOEF) stuurt de klacht en eventuele aanvullende stukken door naar de beklaagde, met vermelding van de ontvangstdatum.

6 Wanneer wordt een klacht niet in behandeling genomen?

- 6.1 De voorzitter van de klachtencommissie kan het college van bestuur adviseren de klacht niet in behandeling te nemen, als:
- a) de klacht gaat over een gedraging die de klager niet zelf is overkomen; of,
 - b) over de situatie of gedraging al een klacht is ingediend die volgens de klachtenregeling is of wordt behandeld; of,
 - c) de klacht gaat over een gedraging die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden; of,
 - d) de klacht gaat over een beslissing of geschil waarvoor een bezwaar- of beroepsprocedure open staat of open heeft gestaan (bijvoorbeeld bij de geschillenadviescommissie of de commissie van beroep voor de examens); of,
 - e) over de klacht al een procedure bij de rechter loopt of heeft gelopen; of,
 - f) de klacht onder een andere klachtenregeling valt. Die klachten worden behandeld volgens de daarvoor vastgestelde regeling; of,
 - g) de klacht niet compleet is en de klager niet of niet op tijd de ontbrekende informatie aan de klachtencommissie heeft gestuurd (zie artikel 4.2 en 5.3).
- 6.2 Als de voorzitter van de klachtencommissie vindt dat de klacht niet in behandeling moet worden genomen, adviseert hij het college van bestuur daarover binnen drie weken na ontvangst van de klacht. Als de klacht niet in behandeling wordt genomen, stuurt het college van bestuur de klager daarover binnen vier weken na ontvangst van de klacht een brief. Er vindt dan geen inhoudelijke behandeling plaats en dus ook geen onderzoek naar een minnelijke regeling of hoorzitting.

7 Onderzoek minnelijke regeling

- 7.1 De voorzitter van de klachtencommissie bekijkt of de klacht in aanmerking komt voor een minnelijke regeling. Als de voorzitter van mening is dat de klacht in aanmerking zou kunnen komen voor een minnelijke regeling, neemt de toegankelijke faciliteit (TOEF) binnen één week na ontvangst van de klacht daarover contact op met partijen. Als beide partijen aangeven dat zij een minnelijke regeling willen onderzoeken, dan neemt de beklaagde contact op met de klager. Zij proberen dan om de klacht via een minnelijke regeling op te lossen. De beklaagde laat binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk aan de klachtencommissie weten of de klacht via een minnelijke regeling is opgelost. Indien het gaat over een klacht van een inburgeraar, bedraagt deze termijn twee weken na ontvangst van de klacht. Vervolgens informeert de toegankelijke faciliteit bij de klager of de klacht via een minnelijke regeling is opgelost. Als de klacht via een minnelijke regeling is opgelost, dan is verdere behandeling van de klacht door de klachtencommissie niet nodig. Van het niet verder behandelen wordt mededeling gedaan aan partijen. Ook kan de klager zijn klacht intrekken.

- 7.2 Als de klacht niet via een minnelijke regeling kan worden opgelost, stuurt de toegankelijke faciliteit (TOEF) een afschrift van de klacht naar het college van bestuur en wordt de procedure vervolgd conform artikel 8 en verder.

8 Hoorzitting

- 8.1 De klachtencommissie roept partijen op voor een hoorzitting. De voorzitter leidt de hoorzitting. De hoorzitting vindt plaats binnen vijf weken na ontvangst van de klacht en in geval van een klacht van een inburgeraar binnen drie weken na ontvangst van de klacht. Een hoorzitting is een bijeenkomst waar de klager kan vertellen aan de klachtencommissie wat zijn klacht is. De beklaagde kan vertellen wat hij van de klacht vindt. In principe worden partijen in elkaars aanwezigheid gehoord. De voorzitter van de klachtencommissie kan bepalen dat de klager en de beklaagde apart van elkaar worden gehoord. De klachtencommissie luistert naar beide partijen en zal ook vragen stellen. De geschillencommissie kan ook andere personen uitnodigen voor de hoorzitting als zij dit nodig vindt.

- 8.2 In de oproep staat waar de hoorzitting plaatsvindt. Meestal zal dit op een locatie van Rijn IJssel zijn. In uitzonderlijke gevallen kan de voorzitter van de klachtencommissie bepalen dat de hoorzitting online wordt gehouden.

Adviseur meenemen naar de hoorzitting

- 8.3 De klager mag een of meer adviseurs meenemen naar de hoorzitting (bijvoorbeeld een familielid en/of een advocaat). De voorzitter van de klachtencommissie kan bepalen dat het aantal adviseurs wordt beperkt.
- 8.4 Een minderjarige klager moet in principe samen met zijn ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) naar de hoorzitting komen. Als de minderjarige klager wordt vertegenwoordigd door iemand anders, dan moeten de ouder(s)/vertegenwoordiger(s) hiervoor een machtiging afgeven. Dat is een brief waarin ze aangeven wie er op de hoorzitting komt samen met de klager en waarop de handtekening van de ouder(s)/vertegenwoordiger(s) staat.
- 8.5 De hoorzitting is niet openbaar. Dat betekent dat alleen de personen die zijn uitgenodigd voor de hoorzitting aanwezig mogen zijn.

- 8.6 De klachtencommissie kan advies inwinnen bij (externe) deskundigen. Ook kan zij getuigen oproepen en horen.

Nadere stukken sturen voor de hoorzitting

- 8.7 De klachtencommissie kan bij de beklaagde stukken opvragen die met de klacht te maken hebben. Ook kan de beklaagde zelf stukken sturen aan de klachtencommissie. De klachtencommissie stuurt stukken van de beklaagde door naar de klager en andersom. Alle

stukken die aanwezig zijn bij de klachtencommissie, zijn dus ook bekend bij de klager en de beklagde. Alle partijen beschikken over dezelfde stukken. Partijen moeten deze stukken zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk één week voor de hoorzitting aan de klachtencommissie sturen. Partijen en de klachtencommissie moeten de tijd hebben om zich goed voor te bereiden. Als de stukken niet tijdig zijn ontvangen, kunnen die door de klachtencommissie buiten beschouwing worden gelaten. Stukken die tijdig zijn ingediend, maar te omvangrijk zijn om op de hoorzitting behoorlijk op te kunnen reageren, kunnen door de klachtencommissie ook buiten beschouwing worden gelaten. Tijdens de hoorzitting worden alleen voor beide partijen bekende stukken besproken. Onder stukken worden niet alleen geschreven stukken (op papier of digitaal) verstaan, maar ook bijvoorbeeld foto's en ander beeldmateriaal zoals schermopnamen (screenshots). De klachtencommissie kan mediabestanden toelaten op basis van een gemotiveerd verzoek van een partij. Een audio- of videofragment moet door de betreffende partij zijn voorzien van een schriftelijke uitwerking (transcript) van het gehele fragment.

Verslag van de hoorzitting

- 8.8 Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. Het verslag bevat de namen en de hoedanigheid van de aanwezigen en een weergave op hoofdlijnen van hetgeen tijdens de hoorzitting is besproken. De klachtencommissie voegt het verslag toe aan haar advies.

Soms geen hoorzitting

- 8.9 Er zijn situaties waarbij de klachtencommissie besluit om de klacht te behandelen zonder hoorzitting. Dit is het geval als de klacht kennelijk ongegrond is, als de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van zijn recht om te worden gehoord of als de klager niet binnen een redelijke termijn laat weten dat hij gebruik wil maken van zijn recht om te worden gehoord.

9 Wraking

- 9.1 Als een van de partijen vindt dat een lid van de klachtencommissie die de zaak gaat behandelen partijdig is, kan die partij een verzoek tot wraking indienen. Het verzoek tot wraking wordt mondeling of schriftelijk gedaan. In het verzoek tot wraking moet worden aangegeven waarom het lid partijdig zou zijn. Het verzoek tot wraking moet direct worden gedaan nadat de partij die om wraking verzoekt, bekend is geworden met feiten of omstandigheden waardoor de onpartijdigheid van het lid schade zou kunnen leiden.
- 9.2 Als een lid van de klachtencommissie vindt dat hij partijdig is, kan hij de klachtencommissie vragen om zich te mogen terugtrekken uit de klachtencommissie.
- 9.3 In geval van een wrakings- of terugtrekkingsverzoek wordt de behandeling van de zaak geschorst.

- 9.4 De overige leden van de klachtencommissie beslissen zo spoedig mogelijk over de wraking of terugtrekking. Als de stemmen staken, wordt de wraking of terugtrekking toegewezen. Als de wraking of terugtrekking wordt toegewezen, zal een plaatsvervangend lid de plaats innemen van het lid dat is gewraakt of zich heeft teruggetrokken.

10 Wat gebeurt er na de hoorzitting?

- 10.1 Na de hoorzitting gaat de klachtencommissie nadenken en overleggen over de zaak. Dit gebeurt in een besloten vergadering. Dat betekent dat alleen de leden van de klachtencommissie aanwezig zijn. Het overleg van de klachtencommissie is geheim. In die vergadering bespreekt de klachtencommissie welk advies zij gaat uitbrengen aan het college van bestuur. Het advies wordt gegeven op basis van een meerderheid van stemmen.

Advies van de klachtencommissie

- 10.2 De voorzitter van de klachtencommissie stuurt het gemotiveerde advies van de klachtencommissie (inclusief het verslag van de hoorzitting) binnen twee weken na de hoorzitting naar het college van bestuur. Het advies luidt:
- a) de klager heeft ongelijk (dan is de klacht ongegrond); of,
 - b) de klager heeft gelijk (dan is de klacht gegrond).
- Als de klachtencommissie vindt dat de klager gelijk heeft, kan zij het college van bestuur advies geven hoe verder te handelen.
- 10.3 Het advies van de klachtencommissie is niet bindend voor het college van bestuur.
- 10.4 De klachtencommissie doet geen uitspraken over aansprakelijkheid en schadevergoeding.

11 Beslissing op de klacht

- 11.1 Het college van bestuur beslist vervolgens of hij het advies van de klachtencommissie overneemt of niet. Als het college van bestuur het advies van de klachtencommissie niet overneemt, dan moet het college van bestuur duidelijk uitleggen waarom het advies niet overgenomen wordt.
- 11.2 Binnen 10 weken na ontvangst van de klacht stuurt het college van bestuur een brief met daarin het advies van de klachtencommissie en zijn besluit aan de klager, de beklaagde en de klachtencommissie. Het college van bestuur kan deze termijn verlengen met maximaal vier weken. Dit wordt schriftelijk medegedeeld aan partijen. Verder uitstel is alleen mogelijk als de klager daar schriftelijk mee instemt. In afwijking van het voorgaande, bedraagt de termijn voor afhandeling van een klacht van een inburgeraar zes weken.
- 11.3 Als de klager minderjarig is, wordt de brief met daarin het advies van de klachtencommissie en het besluit van het college van bestuur naar de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) van de klager gestuurd, tenzij het persoonlijk belang van de klager zich daartegen verzet.

- 11.4 Als de klager het niet eens is met het besluit van het college van bestuur, dan kan daartegen binnen Rijn IJssel geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld. De klager kan er wel voor kiezen naar de civiele rechter te gaan.
- 11.5 Als een inburgeraar het niet eens is met het besluit van het college van bestuur, kan hij zijn klacht ook doorgeven aan de klachtenlijn van Blik op Werk of deze indienen bij het College van Arbitrage Inburgeren van Blik op Werk.

12 Intrekking van de klacht

Als de klager zijn klacht niet meer wil doorzetten, kan de klager zijn klacht intrekken. Dit kan op ieder moment. Dit moet schriftelijk, dus bijvoorbeeld in een e-mail aan de toegankelijke faciliteit (onderwijsgechillen@rijnijssel.nl). Als de klager de klacht heeft ingetrokken, wordt de klacht niet verder behandeld. De klachtencommissie deelt dit binnen twee weken aan de beklagde mee.

13 Overige bepalingen

- 13.1 De Algemene termijnenwet is van toepassing. Dat betekent onder meer dat een in dit reglement gestelde termijn die op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.
- 13.2 Waar in dit reglement de term 'schriftelijk' is genoemd, kan ook worden gelezen: per e-mail of elektronisch.
- 13.3 Dit reglement wordt gepubliceerd op de website <https://www.rijnijssel.nl/>.
- 13.4 Dit reglement treedt in werking op 18 maart 2025.
- 13.5 In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het college van bestuur.
- 13.6 Het eerdere 'reglement klachtencommissie', kenmerk 23-0170 d.d. 7 juli 2023' vervalt op de hiervoor in artikel 13.4 bedoelde datum.
- 13.7 Dit reglement kan worden aangehaald als 'Reglement klachtencommissie'.

Bijlage I: Voorbeeld klachtbrief

Als je een klacht hebt over Rijn IJssel, kun je die je schriftelijk kenbaar maken via dit formulier. Je mag dit verzenden naar de per post (ter attentie van de toegankelijke faciliteit, per adres: postbus 5162, 6802 ED Arnhem). Je kunt je klacht ook indienen door middel van het daarvoor bestemde digitale formulier op de website van Rijn IJssel.

Gegevens klager

Naam	
Adres	
Postcode	
Woonplaats	
Telefoonnummer	
E-mailadres	

Gegevens ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) van de minderjarige klager en/of de adviseur (optioneel):

Naam	
Adres	
Postcode	
Woonplaats	
Telefoonnummer	
E-mailadres	

Gegevens opleiding

Opleiding	
Onderwijslocatie	

Naam beklaagde

Tegen wie is de klacht gericht? Vermeld indien mogelijk naam en functie.	
---	--

Omschrijving klacht en grond(en). Omschrijf jouw klacht duidelijk en vermeld plaats en tijdstip van het voorval

--

Wat zou een mogelijke oplossing zijn voor je klacht?

Heb je al geprobeerd om deze klacht te bespreken met de direct betrokkene(n), de manager of de directeur? Zo ja, hoe en met wie?

Heb je deze klacht al ergens anders ingediend? Zo ja, waar?

Voeg indien aanwezig relevante stukken bij ter onderbouwing van de klacht.

Handtekening klager

Datum:

Bijlage II: Relevante wettelijke bepalingen en normen geldend op 18 maart 2025

Raadpleeg altijd de geldende wetgeving, te vinden op www.wetten.overheid.nl en de geldende normen, te vinden op www.blikopwerk.nl.

Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)

Artikel 7.5.1. Toegankelijke faciliteit

1. In deze titel wordt onder «betrokkene» verstaan:
 - a. student, vavo-student of extraneus;
 - b. aanstaande student, aanstaande vavo-student of aanstaande extraneus;
 - c. voormalige student, voormalige vavo-student of voormalige extraneus.
2. Het bevoegd gezag richt een toegankelijke en eenduidige faciliteit in. Het bevoegd gezag stelt een nadere regeling vast met betrekking tot deze paragraaf en paragraaf 2, die een onderdeel vormt van het bestuursreglement.
3. Een betrokkene dient een klacht als bedoeld in artikel 7.5.2 dan wel beroep of bezwaar als bedoeld in paragraaf 2 van deze titel en artikel 8.1.7a, vijfde lid, vanwege een schriftelijke beslissing van een orgaan van een instelling inhoudende een rechtshandeling op grond van deze wet en daarop gebaseerde regelingen, vanwege het ontbreken van een dergelijke beslissing dan wel vanwege een geschil met betrekking tot het maken, wijzigen of uitvoeren van afspraken als bedoeld in artikel 8.1.3a, tweede lid, in bij de faciliteit. Indien het een beroep of bezwaar van een betrokkene aan een openbare instelling betreft, is artikel 6:4, eerste en tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.
4. De termijn voor het schriftelijk indienen van een bezwaar als bedoeld in paragraaf 2 bedraagt zes weken. De termijn voor het schriftelijk indienen van een beroep als bedoeld in paragraaf 2 en artikel 8.1.7a, vijfde lid, bedraagt twee weken.
5. De faciliteit bevestigt de ontvangst van een binnengekomen klacht, beroep of bezwaar schriftelijk aan de betrokkene en zendt deze, nadat daarop de datum van ontvangst is aangetekend, zo spoedig mogelijk door aan het bevoegde orgaan. Indien het een openbare instelling betreft, is artikel 6:15, eerste en tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.
6. De datum van ontvangst, bedoeld in het vijfde lid, is bepalend voor de vraag of een klacht, beroep of bezwaar tijdig is ingediend. Indien het een openbare instelling betreft, is artikel 6:15, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.
7. Indien de faciliteit een klacht, beroep of bezwaar aan een onbevoegd orgaan heeft gezonden, zendt dit orgaan het desbetreffende stuk zo spoedig mogelijk terug naar de faciliteit. Het

bevoegde orgaan behandelt een klacht, beroep of bezwaar dat door een betrokkene rechtstreeks is ingediend bij dit orgaan slechts na tussenkomst van de faciliteit.

Artikel 7.5.2. Klachten

1. Het bevoegd gezag draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van klachten van studenten en deelnemers, aspirant-studenten en aspirant-deelnemers, voormalige studenten en deelnemers, personeel en overige betrokkenen bij het onderwijs of de praktijkbegeleiding van de instelling over gedragingen van het bevoegd gezag of ten behoeve van de instelling met taken belaste personen.
2. Het bevoegd gezag voorziet in de klachtbehandeling met overeenkomstige toepassing van in elk geval de artikelen 9:3 tot en met 9:7, eerste lid, 9:8, eerste lid, aanhef en onderdelen a tot en met e, en derde lid, eerste volzin, 9:9, 9:10, eerste lid, tweede lid, onderdelen b en c, en derde lid, 9:11, 9:12, eerste lid, 9:12a, 9:15 en 9:16 van de Algemene wet bestuursrecht.
3. Het bevoegd gezag voorziet in een klachtencommissie die is belast met de behandeling van en advisering over klachten en die bestaat uit ten minste drie leden die geen deel uitmaken van een bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1.1.1, onder w, waaronder een voorzitter die niet werkzaam is voor of bij het bevoegd gezag.
4. Op een ieder die is betrokken bij de uitvoering van dit artikel is artikel 2:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.

Algemene wet bestuursrecht

Artikel 2:5

1. Een ieder die is betrokken bij de uitvoering van de taak van een bestuursorgaan en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
2. Het eerste lid is mede van toepassing op instellingen en daartoe behorende of daarvoor werkzame personen die door een bestuursorgaan worden betrokken bij de uitvoering van zijn taak, en op instellingen en daartoe behorende of daarvoor werkzame personen die een bij of krachtens de wet toegekende taak uitoefenen.

Artikel 8:21

1. Natuurlijke personen, onbekwaam om in rechte te staan, worden in het geding vertegenwoordigd door hun vertegenwoordigers naar burgerlijk recht. De wettelijke vertegenwoordiger behoeft niet

de machtiging van de kantonrechter, bedoeld in artikel 349 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

2. De in het eerste lid bedoelde personen kunnen zelf in het geding optreden, indien zij tot redelijke waardering van hun belangen in staat kunnen worden geacht.
3. Indien geen wettelijke vertegenwoordiger aanwezig is, of deze niet beschikbaar is en de zaak spoedeisend is, kan de bestuursrechter een voorlopige vertegenwoordiger benoemen. De benoeming vervalt zodra een wettelijke vertegenwoordiger aanwezig is of de wettelijke vertegenwoordiger weer beschikbaar is.

Artikel 9:3

Tegen een besluit inzake de behandeling van een klacht over een gedraging van een bestuursorgaan kan geen beroep worden ingesteld.

Artikel 9:4

1. Indien een schriftelijke klacht betrekking heeft op een gedraging jegens de klager en voldoet aan de vereisten van het tweede lid, zijn de artikelen 9:5 tot en met 9:12 van toepassing.
2. Het klaagschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:
 - a. de naam en het adres van de indiener;
 - b. de dagtekening;
 - c. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.
3. Artikel 6:5, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9:5

Zodra het bestuursorgaan naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van deze titel.

Artikel 9:6

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk.

Artikel 9:7

1. De behandeling van de klacht geschiedt door een persoon die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest.
2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de klacht betrekking heeft op een gedraging van het bestuursorgaan zelf dan wel de voorzitter of een lid ervan.

Artikel 9:8

1. Het bestuursorgaan is niet verplicht de klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een gedraging:
 - a. waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van de artikelen 9:4 en volgende is behandeld;
 - b. die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
 - c. waartegen door de klager bezwaar gemaakt had kunnen worden,
 - d. waartegen door de klager beroep kan worden ingesteld, tenzij die gedraging bestaat uit het niet tijdig nemen van een besluit, of beroep kon worden ingesteld;
 - e. die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een bestuursrechter onderworpen is, dan wel onderworpen is geweest of,
 - f. zolang terzake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en terzake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.
2. Het bestuursorgaan is niet verplicht de klacht te behandelen indien het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is.
3. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in kennis gesteld. Artikel 9:12, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9:9

Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van het klaagschrift alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden.

Artikel 9:10

1. Het bestuursorgaan stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord.
2. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien:
 - a. de klacht kennelijk ongegrond is,
 - b. de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord, of
 - c. de klager niet binnen een door het bestuursorgaan gestelde redelijke termijn verklaart dat hij gebruik wil maken van het recht te worden gehoord.
3. Van het horen wordt een verslag gemaakt.

Artikel 9:11

1. Het bestuursorgaan handelt de klacht af binnen zes weken of – indien afdeling 9.1.3 van toepassing is – binnen tien weken na ontvangst van het klaagschrift.
2. Het bestuursorgaan kan de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.
3. Verder uitstel is mogelijk voor zover de klager daarmee schriftelijk instemt.

Artikel 9:12

1. Het bestuursorgaan stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, zijn oordeel daarover alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.
2. Bij de kennisgeving wordt vermeld bij welke ombudsman en binnen welke termijn de klager vervolgens een verzoekschrift kan indienen.

Artikel 9:12a

Het bestuursorgaan draagt zorg voor registratie van de bij hem ingediende schriftelijke klachten. De geregistreerde klachten worden jaarlijks gepubliceerd.

Artikel 9:15

1. Bij het bericht van ontvangst, bedoeld in artikel 9:6, wordt vermeld dat een persoon of commissie over de klacht zal adviseren.
2. Het horen geschiedt door de in artikel 9:14 bedoelde persoon of commissie. Indien een commissie is ingesteld, kan deze het horen opdragen aan de voorzitter of een lid van de commissie.
3. De persoon of commissie beslist over de toepassing van artikel 9:10, tweede lid.
4. De persoon of commissie zendt een rapport van bevindingen, vergezeld van het advies en eventuele aanbevelingen, aan het bestuursorgaan. Het rapport bevat het verslag van het horen.

Artikel 9:16

Indien de conclusies van het bestuursorgaan afwijken van het advies, wordt in de conclusies de reden voor die afwijking vermeld en wordt het advies meegezonden met de kennisgeving, bedoeld in artikel 9:12.

Handleiding Blick op Werk Keurmerk Inburgeren

Norm 1.5. Afhandelen klachten

- 1.5.1 Er is een klachtenreglement, waarin ten minste is opgenomen:
 - a. Definitie van het begrip klacht;
 - b. Rechten en plichten van de indiener;
 - c. Hoe of waar de indiener van de klacht terecht kan als beide partijen er onderling niet uitkomen;
 - d. Wijze waarop de organisatie klachten afhandelt (klachtenprocedure);
 - e. Verwijzing naar de klachtenlijn en het College van Arbitrage van Blick op Werk.
- 1.5.2 De klachtenprocedure voldoet aan de volgende criteria:
 - a. Indiener van een schriftelijke klacht krijgt binnen twee weken bericht van ontvangst van de klacht;
 - b. Indien een klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt de indiener van de klacht daarvan uiterlijk binnen vier weken na de ontvangstdatum gemotiveerd op de hoogte gesteld;
 - c. Een klacht wordt binnen zes weken na de ontvangstdatum afgehandeld;
 - d. De klacht wordt behandeld door een onafhankelijke persoon binnen de organisatie, die zelf niet bij de klacht betrokken is.
- 1.5.3 De organisatie informeert Cursisten over de klachtenregeling (de wijze waarop is vrij, maar moet wel aantoonbaar zijn).
- 1.5.4 Het klachtenreglement is beschikbaar op de website van de organisatie of anderszins beschikbaar of opvraagbaar.
- 1.5.5 Het klachtenreglement is bekend bij de werknemers van de organisatie.
- 1.5.6 De organisatie registreert klachten, waarbij ten minste wordt bijgehouden:
 - a. Datum van binnenkomst;
 - b. Datum van ontvangstbevestiging;
 - c. Behandelaar van de klacht;
 - d. Uitkomst van de afhandeling;
 - e. Datum waarop de klacht is afgehandeld.
- 1.5.7 De klacht is aantoonbaar afgehandeld of kan als afgehandeld geregistreerd worden. Dit maakt de organisatie kenbaar aan de indiener van de klacht.
- 1.5.8 De organisatie handelt minimaal 80% van alle klachten binnen de afgesproken termijn af.
- 1.5.9 De organisatie rapporteert ten minste één keer per jaar de geregistreerde klachten aan het Management en laat het Management deze evalueren. Indien nodig treft de organisatie verbetermaatregelen.